

0098229-83.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 11938/2016 - 50º Distrito Policial - Itaim Paulista, 1613/2016 - 50º Distrito Policial - Itaim Paulista

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON LUIS DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Cuida-se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0098229-83.2016.8.26.0050 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

0098229-83.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 11938/2016 - 50º Distrito Policial - Itaim Paulista, 1613/2016 - 50º Distrito Policial - Itaim Paulista

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON LUIS DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Cuida-se de ação penal de iniciativa pública proposta contra TIAGO DA SILVA

OLEGARIO, qualificado nos autos, por suposta infração ao artigo Art. 155 § 4º, IV c/c Art. 14, II ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida aos 24 de janeiro de 2017.

O réu foi citado por edital, sendo suspenso o processo e o curso do prazo prescricional em 1º de setembro de 2022.

É o relatório. DECIDO.

A prescrição com base na pena em perspectiva deve ser reconhecida.

O réu, em caso de condenação, receberia pena que não ultrapassaria dois anos de reclusão (primário – fls. 117/118), com prescrição em quatro anos, a teor dos artigos 109, inciso V, do Código Penal.

Como a denúncia foi recebida em janeiro/2017 (fls. 119) e o curso do prazo prescricional suspendeu-se em setembro/2022, decorreu prazo superior a quatro anos nesse intervalo de tempo, sendo inegável o advento da prescrição da pretensão punitiva (em perspectiva).

O reconhecimento da prescrição em perspectiva não prejudica o acusado e racionaliza o serviço judiciário ao antecipar julgamento que certamente ocorreria.

Prepondera o princípio da economia processual.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA a punibilidade do réu TIAGO DA SILVA OLEGARIO, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 107, inciso IV do Código Penal, proclamando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as comunicações e anotações necessárias.

Intime-se informando que foi autorizada a destruição da tesoura e das facas apreendidas (fls. 18). Ainda, intime-se a empresa vítima para que, no prazo legal (artigo 123, do Código de Processo Penal), formule eventual reclamação sobre os materiais elétricos apreendidos (fls. 18/20), sob pena de perdimento e posterior destruição.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA